

△△△△△△△ 상임감사

△△, 통보

제 목	숙사 임차보증금 권리보전 조치 업무 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△사무소
조 치 기 관	행정처 △△△△부, △△△△△△△사무소
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하 “공단”이라 한다) 직원의 주거를 목적으로 소유 또는 관리하는 주거용 건물 및 그 부대시설을 숙소라고 말하며 △△△△ 공단의 임직원용 숙소와 장기대여금에 관한 사항을 규정함을 목적으로 「숙사 및 장기대여금 운영규칙」을 제·개정하여 숙사를 운영하고 있다.

이에 공단의 재산취득·보관사용·처분 등(이하 “재산관리”라 한다)에 관한 절차와 기준을 정하여 재산을 효율적으로 적정하게 관리·운용함을 목적으로 「재산관리규칙」을 제·개정하여 재산관리를 운영하고 있다.

현재 △△△△△△△사무소에서는 총 9개의 직원 숙사를 운영 중이며, 그 중 임차(전세)로 이용중인 숙소는 아래 [표 1]과 같이 총 2개를 임차하고 있다.

[표 1] 직원 숙소 임차 현황('26. 4. 기준)

구분	사무소명	주소	건물형태	소유형태		보증보험	비고
				취득	전세권		
1	△△△△△ △△사무소	△△특별자치시 △△로 480 △△마을 201동 1601호	아파트	-	전세권	X	2022. 1. 7. (전세권설정)
2	△△△△△ △△사무소	△△특별자치시 △△△대로 587 △△△△ 726호	도시형 생활주택	-	전세권	X	2021. 7. 15. (전세권설정)

자료: 사무소 제출자료 일부 발췌

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「재산관리규칙」 제2조(정의)에 따르면 [제1항] 이 규칙에서 재산이라 함은 공단소유재산 및 공단이 관리하는 수탁재산으로서 제3조에서 정한 재산을 말하고, [제2항] 공단소유 재산이라 함은 공단이 사업수행이나 소유목적으로 공단(자체예산)에서 취득한 재산과 자연공원법 제58조 규정에 의한 출연과 정부, 지방자치단체, 공공단체로부터 양여 및 개인으로부터 기부받은 재산을 말하며, [제3항] 공단이 관리하는 수탁재산이라 함은 자연공원법 제59조의 규정에 의하여 정부 또는 지방자치단체로부터 사용허가 또는 대부받은 재산을 말한다.

또한 같은 규칙 제3조(재산의 범위)에서는 공단소유 또는 공단관리 수탁 재산으로서 다음 각호에 해당하는 재산을 말한다.

1. 부동산(토지, 건물, 시설물)과 그 종물
2. 선박, 부표, 부잔교, 부선거 및 항공기와 그 종물
3. 「물품관리규칙」 제2조 제3호에 해당하는 기계·기구 <개정 2024. 4. 16.>

이에 따라 공단 「재산관리규칙」 제5조(등기·등록 등) 제1항에서 재산관리 담당자는 공단소관에 속하는 국유재산 및 공단소유재산이 발생할 시는 지체 없이 다음 각호에 의거 등기·등록 기타 권리보전에 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 공원관리 국유재산 : 국(환경부)

2. 공단소유 재산 : △△△△△△

본사 △△△에서는 「직원 숙소 임대차 계약업무 철저 지시[△△△-7376호 (2020.09.14.)]」를 통하여 주택임대차보호법 개정됨에 따라 개정내용(계약갱신 청구권, 전월세상한제 등)을 반드시 숙지하여 직원 숙소 임대차 계약업무에 철저를 기하고 감사원의 관사 임차보증금 망실 관련 판정사례를 전파하여 유사 사례가 발생하지 않도록 숙소 임차보증금 보전에 특단의 조치를 취하도록 하였다.

또한 「직원 숙소 특정감사 결과 행정상 권고에 대한 조치사항 알림[△△△-2538호(2021.03.24.)]」을 통하여 아래와 같이 직원 숙소 임차보증금 보전을 위한 특단의 조치사항을 알렸다.

첫째, 직원숙소 임대차계약(신규 또는 갱신)을 체결 할때는 임차건물 등기사항 전부증명서(말소사항포함)를 면밀히 확인(부동산 정보, 부동산 소유관계, 부동산을 담보로한 채무액 등)하고 임차보증금 전액을 환수하지 못할 경우를 대비하여 해당 건물의 재산평가액과 이미 설정된 선순위 근저당권 채권최고액, 소액임차인의 최우선변제금 등을 비교하는 방법으로 임차보증금 손실 문제가 있는지 반드시 검토하여야 하며, 임차보증금 전액 회수가 가능한 건물에 대해 임대차 계약 체결 (전세보증금 반환보증 가입)을 해야한다.

둘째, 특히 다가구주택 임차숙소 신규계약 및 갱신계약의 경우 건물 소유자의 파산, 법원 경매 등의 사항이 발생할 시 법인인 우리 공단보다 개인이 최우선 소액 임차인으로서 우선 변제가 되기 때문에 전세권 설정은 실효성이 없으므로 전세보증금 반환보증을 반드시 가입하여야 하며, 가입요건이 되지 않아 보증금 전액 회수가 불가할 경우 즉시 임대차계약 해지 및 임차보증금 반환청구(내용증명)를

통하여 보증금 손실방지를 해야한다.

그리고 「2024년 경영기획이사 소관부서 종합감사 결과에 대한 조치사항 알림 [△△△-1034호(2025.02.05.)]」을 통하여 임대차계약(신규·갱신) 시 검토 사항에서 ① 임차 건물의 등기사항전부증명서(말소사항 포함) 확인을 통해 부동산 정보, 소유 관계, 전순위 근저당권, 채무액 등을 면밀히 검토하고, ② 임차보증금 회수 가능성을 검토하여, 전액 회수가 가능한 건물에 대해서만 계약 체결(전세권 설정 포함)하도록 알렸다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△특별자치시 △△△대로 587 △△△△ 726호 임차(전세) 숙소의 경우, 공인중개사사무소를 통하여 2021. 7. 15. 전세보증금 120,000,000원으로 임대인 △△△과 전세계약(존속기간: 2021. 7. 22.부터 2023. 7. 22.까지)을 체결하고 전세권설정 등기를 완료하였으며, 이후 2023. 6. 16. 임대인 △△△과 전세금 120,000,000원(기존 전세보증금과 동일)으로 전세 연장계약(존속기간: 2023. 7. 22.부터 2025. 7. 22.까지)을 체결하고 2025 7. 22. 이후에는 묵시적 갱신으로 감사일 현재까지 전세계약 변동사항 없이 직원 숙소로 이용하고 있다.

최초 전세계약(2021. 7.) 및 연장계약(2023. 7.) 당시 해당 임차(전세) 숙소에 대한 등기사항전부증명서(말소사항 포함)의 소유권에 관한 사항과 소유권 이외의 권리에 관한 사항을 확인한 결과, 아래 [표 2]에서처럼 임대인(소유자)은 △△△(2015), △△△(2021)이었고 임차인은 △△△△△△으로 전세권설정(2021. 7. 15. / 전세금 120,000,000원)이 되어 있었으며 그 외의 권리에 관한 사항은 없었음을 확인하였다.

[표 2] △△△△△△사무소 직원 임차(숙소) 등기사항전부증명서 세부내용

구분	주소	소유권에 관한 사항		소유권 이외의 권리에 관한 사항	
		등기원인	소유자	등기원인	권리자
1	△△특별자치시 △△△대로 587 △△△△ 726호	2015. 3. 9 매매	△△△	2021. 7. 15. 전세권설정	△△△△△△ (전세금 120,000,000원)
		2021. 7. 29 매매 (거래가액 105,000,000원)	△△△		

※ 자료: 등기사항전부증명서(말소사항 포함) -집합건물- 발체

본사 △△△에서는 「직원 숙소 임대차 계약업무 철저 지시[△△△-7376호(2020.09.14.)]」, 「직원 숙소 특정감사 결과 행정상 권고에 대한 조치사항 알림[△△△-2538호(2021.03.24.)]」, 「2024년 경영기획이사 소관부서 종합감사 결과에 대한 조치사항 알림[△△△-1034호(2025.02.05.)]」에 따라 직원숙사 임대차계약(신규 또는 갱신)을 체결할 때는 임차보증금 전액을 환수하지 못할 경우를 대비하여 해당 건물의 재산평가액과 이미 설정된 선순위 근저당권 채권최고액, 소액임차인의 최우선 변제금 등을 비교하는 방법으로 임차보증금 손실 문제가 있는지 반드시 검토하여야 하며, 임차보증금 전액 회수가 가능한 건물에 대해 임대차계약 체결(전세보증금 반환보증 가입)을 해야한다고 알렸다.

그러나 △△△△△△사무소에서는 2021년 최초 숙소 전세(임차) 시 공인중개사 사무소를 통하여 전세계약을 하였지만 최소한의 부동산정보 및 국토교통부 실거래가 공개시스템 등을 통하여 해당 건물의 재산평가액을 검토하지 않아 당시 시세(전세: 8천만원~1억1천만원, 매매: 1억원~1억1천만원)대비 전세보증금(1억2천만원)을 높게 계약하였으며, 2023년 전세 연장계약 및 2025년 묵시적 갱신 시에도 별도의 재산평가액을 검토하지 않고 전세권설정만 한 채 전세 계약을 현재까지 유지하고 있다.

이에 △△△△△△△사무소에서는 최초 전세계약, 연장계약, 묵시적 갱신을 하면서 임차보증금 손실 문제가 있는지 검토하지 않고 전세보증금 반환보증보험은 가입하지 않은 채 전세권설정만 이행하여 직원 숙소 임차보증금 권리보전 조치 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△사무소는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일사항이 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(행정처 △△△△부장)에게 직원 관사를 위한 전세계약을 체결하며 전세 보증금 반환보증 가입 등 임차보증금 보전을 위한 절차를 소홀히 한 “△△직 △급 △△△”, “△△직 △급 △△”, “△△직 △급 △△△”, “△△직 △급 △△△”, “△△직 △급 △△△”에 대하여 “신분상 △△” 조치 요구합니다.(△△)

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△△직 △급	△△△	행정과 업무총괄	△△△△△△△사무소 (現 △△△△△△△사무소)	신분상 △△	2025.1.1.~현재
2	△△직 △급	△△	용도	△△△△△△△사무소 (現 △△△△△△△사무소)	신분상 △△	2025.1.1.~2025.12.31.
3	△△직 △급	△△△	행정과 업무총괄	△△△△△△△사무소 (現 △△△△△△△사무소)	신분상 △△	2023.1.1.~2023.12.31.
4	△△직 △급	△△△	용도	△△△△△△△사무소 (現 휴직)	신분상 △△	2023.1.1.~2024.12.31.
5	△△직 △급	△△△	용도	△△△△△△△사무소 (現 △△△△△△△사무소)	신분상 △△	2020.8.1.~2022.12.31.

이사장(△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재

탈 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)